厦门市海沧区市场监督管理局
行政处罚决定书

厦海市监处罚〔2026〕14号

当事人：厦门市杏泰液化气有限公司

统一社会信用代码：91350205705435610 6

住所：厦门市海沧区东孚街道贞岱北区 1-11-5 号

负责人：罗乃森

经营范围：瓶装燃气经营

2025 年 8 月 8 日，海沧区市场监督管理局执法人员对位于厦门市海沧区东孚街道贞岱北区 1-11-5 号的厦门市杏泰液化气有限公司进行了现场检查，发现经营者未公示液化天然气商业用户收费，与用户签订《工商业用户瓶装液化石油气供用气合同》未载明收费标准。该公司的行为涉嫌违反《明码标价和禁止价格欺诈规定》第五至七条规定，构成未按规定明码标价的违法行为，构成未按规定明码标价的违法行为，根据《市场监督管理行政处罚程序规定》第十八条、第十九条的规定，立案调查。

当事人成立于 2000 年 3 月 16 日，持有《营业执照》（统一社会信用代码：91350200MA2YNBDJ59），厦门市海沧区东孚街道贞岱北区 1-11-5 号，主要从事电力、热力、燃气及水生产和供应经营活动。

经查，当事人销售液化石油气面向群体分为商业用户和民用用户，其根据总公司制定的收费规则对外公示民用液化石油气售价为 168 元/瓶，商业液化石油气未进行公示。

根据当事人供述，商业液化石油气受用户需求量、市场行情等因素存在波动，故未对商业用户销售价格进行公示。实际售价根据月使用量计算，具体为：每月购买 1 瓶以下按零售价 168 元计算；每月购买 2-3 瓶，按 160 元每瓶计算；每月购买 4-6 瓶，按 150 元每瓶计算；每月购买 7-10 瓶，按 145 元每瓶计算;每月购买 11-15 瓶,按 140 元每瓶计算；每月购买 16-20 瓶，按 135 元每瓶计算；每月购买 21 瓶以上，按 130 元每瓶计算。销售时，与用户通过口头商定确认售价。

2025 年 08 月 08 日，海沧区市场监督管理局执法人员对位于当事人经营场所进行检查，现场检查发现经营者未公示液化天然气商业用户收费，企业负责人提供的《餐饮场所瓶装液化石油气供用气合同》未体现该收费标准。

案发后，当事人积极配合市场监管部门调查，如实陈述违法事实，积极整改，对经营场所悬挂的收费公示牌进行更新，明确标示商业液化石油气项目的收费标准。

经查询国家企业信用信息公示系统、福建省一体化大融合行政执法平台，当事人未因同一性质的违法行为受到处罚，属初次违法。

上述事实，主要有以下证据证明：当事人提供的《营业执照》复印件、负责人身份证复印件、整改报告、现场检查笔录、现场检查照片、对当事人的询问笔录、国家企业信用信息公示系统截图、福建省一体化大融合行政执法平台截图。

海沧区市场监督管理局将行政处罚告知书（厦海市监罚

告〔2026〕16号）送达当事人，告知当事人拟作出行政处罚的事实、理由、依据，以及当事人所享有提出陈述、申辩意见的权利。海沧区市场监督管理局行政处罚告知书送达后，当事人在规定的时间内没有提出陈述、申辩意见，依法视为放弃此权利。

当事人经营场所公示的价格收费中未标注商业用户瓶装液化石油气收费标准的行为，违反了《中华人民共和国价格法》第十三条第一款“经营者销售、收购商品和提供服务，应当按照政府价格主管部门的规定明码标价，注明商品的品名、产地、规格、等级、计价单位、价格或者服务的项目、收费标准等有关情况”，《明码标价与禁止价格欺诈规定》第五条第一款“经营者销售、收购商品和提供服务时，应当按照市场监督管理部门的规定明码标价”、第六条第一款“经营者应当以显著方式进行明码标价，明确标示价格所对应的商品或者服务。经营者根据不同交易条件实行不同价格的，应当标明交易条件以及与其对应的价格”的规定，构成未按规定明码标价的违法行为。

未发现其未明码标价行为同时存在多收价款等情况，当事人未从该违法行为中获得非法利益，故认定无违法所得。

鉴于当事人系初次违法，案发后积极配合调查，并主动整改，根据《福建省市场监督管理行政处罚裁量权适用规则》第十一条第二项“有下列情形之一的，可以依法从轻或者减轻行政处罚：（二）积极配合市场监督管理部门调查，如实陈述违法事实并主动提供证据材料的；”及《厦门市推行包

容审慎监管执法若干规定》第十二条第一款“行政执法机关行使行政处罚裁量权应当贯彻没有从重情节，一般予以从轻，不得加重处罚的执法理念”的规定，因无证据表明当事人具备从重处罚的情节，为充分体现过罚相当及处罚与教育相结合的原则，经综合裁量，决定对当事人予以从轻行政处罚。

对于当事人未按规定明码标价的违法行为，依照《中华人民共和国价格法》第四十二条“经营者违反明码标价规定的，责令改正，没收违法所得，可以并处五千元以下的罚款”和《价格违法行为行政处罚规定》第十三条第一款第一项“经营者违反明码标价规定，有下列行为之一的，责令改正，没收违法所得，可以并处5000元以下的罚款：（一）不标明价格的”的规定，同时参照《福建省市场监督管理系统适用〈价格法〉〈价格违法行为行政处罚规定〉行政处罚裁量基准》JG-10关于上述违法行为适用从轻情节的裁量幅度（从轻情节：裁量幅度可处1500元以下的罚款；其他处罚：1.责令改正2.没收违法所得），因当事人无违法所得，责令当事人改正，决定处罚款人民币600元。

当事人应在收到本行政处罚决定书之日起十五日内将罚款交至市场监督管理机关罚款代收机构。到期不缴纳罚款的，本局可以每日按罚款数额的百分之三加处罚款。

当事人如对本行政处罚决定不服，可以在收到本处罚决定书之日起六十日内向厦门市海沧区人民政府申请行政复议；对行政复议决定不服的，可在接到行政处罚决定书之日起六个月内向人民法院提起行政诉讼。复议和诉讼期间，行

政处罚不停止执行。

厦门市海沧区市场监督管理局

2026年1月16日

厦门市海沧区市场监督管理局

2026年01月16日

（市场监督管理部门将依法向社会公开行政处罚决定信息）

本文书一式二份，一份送达，一份归档。

行政处罚信息摘要

<table>
<tr><td colspan="3">案件名称</td><td>厦门市杏泰液化气有限公司未明码标价案</td></tr>
<tr><td colspan="3">行政处罚决定书文号</td><td>厦海市监处罚〔2026〕14 号</td></tr>
<tr><td rowspan="5">行政处罚当事人基本情况</td><td rowspan="2">个人</td><td>姓名（个体名称）</td><td></td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td></td></tr>
<tr><td rowspan="3">单位</td><td>名称</td><td>厦门市杏泰液化气有限公司</td></tr>
<tr><td>统一社会信用代码</td><td>913502057054356106</td></tr>
<tr><td>法定代表人（负责人姓名）</td><td>罗乃森</td></tr>
<tr><td colspan="3">违法行为类型</td><td>未明码标价案</td></tr>
<tr><td colspan="3">行政处罚内容</td><td>1、责令整改；
2、罚款人民币600元。</td></tr>
<tr><td colspan="3">作出行政处罚决定机关名称</td><td>厦门市海沧区市场监督管理局</td></tr>
<tr><td colspan="3">作出行政处罚决定日期</td><td>2026年1月16日</td></tr>
</table>